



Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado, a empresa ***Emerdog Plano de Saúde para Animais Ltda.***, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no **CNPJ** sob o nº **08.909.664/0001-80**, com sede na Avenida Itália nº 482, Conj. 501, Bairro São Pelegrino no Município de Caxias do Sul – RS, inscrita e homologada junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária portadora do **CRMV RS-25732-PJ**, mantenedora do plano de Assistência e terceirização de Serviços Médicos Veterinários, a seguir denominada simplesmente **Contratante**, de outro lado, nomeada **Contratada**:

Razão Social:

CNPJ:

CRMV:

Email:

Contato para agendamento de consultas/exames:

Informações sobre repasse monetário presente no Capítulo V deste presente contrato.

Capítulo I – DO OBJETO

1.1- A **Contratada** se compromete a prestar serviços aos animais encaminhados por Intermediação da **Contratante**, serviço este enquadrado como Procedimentos Médicos Veterinários, na forma e nas condições estipuladas neste contrato.

Capítulo II – DOS SERVIÇOS

2.1- Considerando as qualificações expostas no presente instrumento, os serviços ora pactuados entre ambas as partes, intituladas **Contratada** e **Contratante**, se caracterizarão pelo detalhamento abaixo descrito:

a) Motivos concretos sob a necessidade de efetuação de consultas, vacinas, exames, cirurgias e procedimentos clínicos caso o profissional sinta a necessidade.

b) O devido preenchimento em sistema, cedido pela parte **Contratante**, registrando no mesmo, os procedimentos que venham a ser efetuados assim como possíveis *complicações* ou solicitações que sejam subsequentes, permitindo assim, o pleno conhecimento por parte da **Contratante** e o direito de deferimento de prontuários gerados;

c) Em caso de *complicações nos procedimentos* executados, deverá ser comprovado através de imagens e relatos clínicos, além da necessidade de anexo ao sistema dos devidos documentos;

d) A **Contratante** dispõe para a **Contratada** o seu próprio sistema (**sistema.emerdog.com.br**), gerando um usuário para que se obtenha acesso dentro da plataforma, esta que terá os dados da **Contratada** e de seus **pacientes/tutores/responsáveis** protegidos e assegurados pela *lei 13.709/2018 de LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)*.



Capítulo III – DOS ANIMAIS

3.1- São considerados **beneficiários** para efeito do serviço ora contratado, todos aqueles que estão regularmente inscritos por seus “titulares” (tutores), nos planos regulamentados pela **Contratante**.

Capítulo IV – DA IDENTIFICAÇÃO

4.1- Para efetiva prestação dos respectivos serviços e procedimentos, serão necessárias algumas etapas de verificação, são elas:

a) Verificar a situação financeira do beneficiário no momento do atendimento dentro do sistema da **Contratante** (Em dia/Atraso/Carências faltando);

b) Antes de prestar o serviço ao beneficiário, a **contratada** compromete-se à verificar a disponibilidade do procedimento (Cobertura do plano, se o animal que está prestes à ser atendido é o animal titular do plano e Carências cumpridas).

Capítulo V – DA REMUNERAÇÃO E REAJUSTE

5.1- Pelos serviços avençados neste instrumento, a **Contratante** pagará à **Contratada**, os valores de acordo com o documento “**EMERDOG – Honorários Clínicos**” podendo ser reajustada somente mediante negociação e assinatura entre as partes, ou na hipótese de ser constatado desequilíbrio econômico-financeiro deste instrumento. A **Contratante** pagará a **Contratada** até o décimo quinto (15) dia útil de cada mês através de Depósito/Transferência Bancária/PIX em conta corrente nomeada pela **Contratada**.

5.2- Todos os pagamentos serão subsequentes ao recebimento da NFS-e gerada pela **Contratada** e encaminhada para a **Contratante**.

5.3- A **Contratada** tem ciência que na falta de algum requisito no preenchimento do sistema sobre o atendimento, este não será reconhecido e subsequentemente indeferido e sem remuneração se o mesmo não for justificado.

5.4- O sistema fornecido pela **Contratante** permite verificar o status do plano dos tutores antes da realização de procedimentos. É essencial que a **Contratada** consulte a situação de eventuais pendências no cadastro do paciente antes de prestar o atendimento.

Parágrafo único: A **Contratante** não tem capacidade de monitorar tutores inadimplentes que buscam atendimento na clínica, seja de forma intencional ou não. Para assegurar a remuneração efetiva dos serviços prestados, recomenda-se que a **Contratada** verifique o status do plano antes de agendar procedimentos.

5.5- Sobre as *Diferenças/Coparticipação*



5.5.1- Participação conjunta com outrem, caracterizando o valor que o beneficiário pagará de diferença em procedimentos específicos dentro do âmbito da medicina veterinária, sendo estes expostos pelo sistema no momento da conclusão do prontuário, devendo ser cobrado **ao finalizar o atendimento diretamente do tutor**.

5.5.2- Os valores de diferença/coparticipação serão expostos em sistema ao finalizar o prontuário nas instalações (sistema) fornecido pela **Contratante**.

5.5.3- Conforme o número de procedimentos efetuados, torna-se acumulativo e sem direito a desconto (para o tutor) sob o valor totalitário.

5.5.4- A assinatura deste documento, deixa claro que o prestador de serviços está ciente dos valores mencionados em formato tabelado, acordado no documento **“EMERDOG – Honorários Clínicos”**, além de estar a par do sistema de diferenças/coparticipação estipulado pela **Contratante**.

CAPÍTULO VI – DO USO E DIREITO DE IMAGEM

6.1- Ao assinar este instrumento, a **Contratada** designa total direito de uso de imagem nas seguintes situações:

- a)** Inserir as informações da **Contratada** na “Rede Credenciada” da **Contratante**;
- b)** Uso de Nome e Logo da **Contratada** para divulgação nas plataformas digitais da **Contratante**.

6.2- Ao assinar este instrumento, a **Contratante** designa total direito de uso de imagem nas seguintes situações:

- a)** Efetuar a divulgação de que a própria **Contratada** está presente na “Rede Credenciada” da **Contratante**;
- b)** Uso de Nome e Logo da **Contratante** para divulgação nas plataformas digitais da **Contratada**.

Capítulo VII – DO PRAZO E DA RESCISÃO

7.1- O presente instrumento possui a validade inicial de 6 (seis) meses, dado início na data de sua assinatura, com a possibilidade de rescisão sujeita a cobrança de multa sob cancelamento de contrato caso não esteja respeitado a seguinte exigência:

7.1.1- Caso a vontade de rescisão de contrato surgir, a **Contratada** possui o compromisso de comunicar à **Contratante** com um prazo de **30 (trinta) dias de antecedência**.

7.2- Próximo do término do Contrato entre as partes, caso não seja demonstrada a vontade de encerramento, o mesmo será renovado automaticamente.

Capítulo VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1- Toda a responsabilidade Técnica, Civil e Criminal decorrente dos atendimentos prestados pela **Contratada** aos animais beneficiários da **Contratante** caberá exclusivamente a **Contratada** e a seus profissionais que atuarem nesses atendimentos. Caso a **Contratante** venha a ser acionada judicialmente em decorrência de qualquer desses atendimentos, fica-lhe assegurado o direito de regresso, nos termos da lei, em face da **Contratada**, por quaisquer indenizações ou pagamentos que lhe venham a ser impostos, inclusive por custas despesas processuais e honorários advocatícios, sem ônus à **Contratante**, podendo a mesma propor a ação judicial cabível, pelos danos causados ao seu nome e imagem.

8.2- Será também de exclusiva responsabilidade da **Contratada** o pagamento de todos os encargos tributários decorrentes dos serviços ora contratados, bem como pelas obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e quaisquer outras existentes ou que venham a ser criadas, relativamente a seus empregados e sua organização.

8.3- Os casos omissos serão resolvidos, de comum acordo, entre ambas as partes.

8.4- Para cumprimento do ora avençado, a **Contratada** se obriga a utilizar profissionais legalmente habilitados, com título ou não de especialização na área de sua respectiva atuação e compatível com as normas éticas e técnicas emanadas pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária.

8.5- A **Contratada** atenderá os animais beneficiários indicados pela **Contratante** dentro do seu horário de atendimento conforme a sua própria logística.

8.6- Fica expressamente vedado às partes transferir a terceiros, total ou parcialmente, o termo do presente instrumento.

8.7 - Por estarem juntos e contratados as partes elegem de comum acordo o **Foro Central de Porto Alegre – RS**, para que sejam dirimidas quaisquer dúvidas ou questões oriundas no presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro fato, por mais privilégio que seja.